Droit des transports

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-16

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

L'encadrement juridique du déplacement des marchandises et des personnes, enseigné par mécanismes : architecture des sources (droit commun des contrats et conventions internationales nommées par leur objet), contrat de transport de marchandises et rôles des parties, responsabilité du transporteur (présomption, exonérations en catégories, limitation de réparation comme mécanisme), documents de transport par leurs fonctions, cadre routier ouest-africain et transit en aperçu, Convention de Montréal en aperçu, et obligations de sécurité dans le transport de personnes. Tous les dossiers sont fictifs, sobres et étiquetés « d'école ».

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit des transports : domaines et sources
• Leçon 2 — Le contrat de transport de marchandises : formation et obligations
• Leçon 3 — La responsabilité du transporteur
• Leçon 4 — Les documents de transport : lettre de voiture et connaissement (aperçu)
• Leçon 5 — Le transport routier en Afrique de l'Ouest : cadre régional (aperçu)
• Leçon 6 — Le transport aérien : la Convention de Montréal (aperçu)
• Leçon 7 — Le transport de personnes : obligations de sécurité
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Déplacer une marchandise ou une personne contre rémunération semble simple ; juridiquement, c'est une opération dense. Qui répond si la marchandise arrive avariée ? Que vaut le document remis au départ ? Quelle règle s'applique quand le camion franchit une frontière ou quand l'avion survole plusieurs États ? Le droit des transports répond à ces questions par des régimes spéciaux, construits mode par mode — route, rail, air, mer, voies navigables — et largement unifiés par des conventions internationales, parce qu'un transport ne connaît pas de frontières. Le commerçant qui expédie, le transporteur qui achemine, le destinataire qui attend : trois personnages, trois paquets d'obligations, et un papier qui les relie. C'est cette mécanique complète que le cours démonte, pièce par pièce, pour la reconstituer ensuite dans des dossiers entiers.

Ce cours prolonge l'aperçu du contrat de transport donné dans le cours des contrats spéciaux (DRO-L3-08) et il le traite ici pour lui-même : architecture des sources, formation et exécution du contrat de marchandises, responsabilité du transporteur, documents, cadre routier de l'Afrique de l'Ouest, régime aérien de Montréal et transport de personnes. Il dialogue aussi avec le cours de commerce international (DRO-L3-10), car c'est le transport qui fait voyager les marchandises des Incoterms et qui donne au connaissement son rôle dans le crédit documentaire. La méthode reste celle de la filière : chaque régime est décrit par ses mécanismes, les conventions sont nommées par leur objet et jamais détaillées disposition par disposition, et les régimes

régionaux sont présentés en aperçus qualitatifs fidèles à leur architecture.

Tous les dossiers du cours sont fictifs, sobres et patrimoniaux : des sacs de farine fictive avariés par l'humidité, un bagage perdu, un retard, une valise endommagée. Aucun accident réel, aucune compagnie réelle ne sont racontés, et le transport de personnes est illustré par un manquement matériel d'équipement, sans qu'aucun voyageur soit blessé. Quand un plafond d'indemnisation apparaît dans un dossier, c'est un « plafond d'école », fixé par l'énoncé pour apprendre le mécanisme de la limitation — les conventions fixent les leurs, que seuls leurs textes en vigueur permettent de connaître. De même, les documents présentés sont des documents d'école, rédigés pour ce cours afin d'en lire les fonctions, et non des modèles officiels. L'étudiant qui retiendra les mécanismes saura ensuite lire n'importe quel texte de transport, dans sa version en vigueur, avec l'aide d'un professionnel.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Cartographier les sources du droit des transports : droit commun des contrats, textes internes et conventions internationales classées par mode et par objet.
- Décrire la formation du contrat de transport de marchandises et les obligations réciproques de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire.
- Expliquer la présomption de responsabilité du transporteur, les catégories d'exonération et le mécanisme de la limitation de réparation.
- Distinguer la lettre de voiture et le connaissement par leurs fonctions, notamment le connaissement comme titre représentatif de la marchandise.
- Présenter le cadre régional du transport routier ouest-africain : corridors, transit et garantie, en principes qualitatifs.
- Exposer le régime de la Convention de Montréal en mécanismes : champ, responsabilité à deux étages décrite en idées, documents et réclamations.
- Analyser l'obligation de sécurité du transporteur de personnes et distinguer transporteur contractuel, transporteur de fait et organisateur.

Leçon 1 — Le droit des transports : domaines et sources

Le droit des transports organise le déplacement, contre rémunération, de marchandises ou de personnes d'un lieu à un autre. La prestation caractéristique du contrat de transport est ce déplacement lui-même : c'est elle qui le distingue des contrats voisins étudiés en DRO-L3-08 — le louage d'ouvrage, où l'entrepreneur transforme une chose sans nécessairement la déplacer ; le dépôt, où le dépositaire conserve sans déplacer ; la vente, où le transfert de propriété peut s'accompagner d'un transport qui reste, lui, un contrat distinct. La matière se divise d'abord par l'objet transporté — marchandises ou personnes — puis par le mode : route, chemin de fer, air, mer et voies navigables intérieures. Chaque mode a développé ses usages, ses documents et, très souvent, son propre régime de responsabilité.

Les sources forment une architecture à plusieurs étages qu'il faut savoir lire avant tout dossier. À la base, le droit commun des contrats fournit les concepts : consentement, obligations, inexécution, réparation — c'est le socle vu en DRO-L2-01 et DRO-L3-08. Au-dessus, des textes internes encadrent chaque mode dans l'ordre juridique national, nommés ici en général comme les textes à consulter. Enfin, parce que le transport franchit les frontières, des conventions internationales unifient les régimes par mode : la convention relative au transport international de marchandises par route, dite CMR ; la Convention de Montréal, qui unifie certaines règles du transport aérien international ; et, pour la mer, des règles internationales nommées en général, dont les plus anciennes portent le nom de règles de La Haye. Aucune n'est citée par disposition dans ce cours : on apprend leur objet, leur champ et leurs mécanismes.

Pourquoi des régimes spéciaux plutôt que le seul droit commun ? Trois raisons reviennent dans les discussions classiques. L'uniformité d'abord : un même transport doit obéir à des règles prévisibles d'un bout à l'autre du trajet, faute de quoi chaque frontière rouvrirait le litige. La protection ensuite : l'expéditeur confie sa marchandise et perd toute maîtrise sur elle pendant le trajet, le voyageur confie sa sécurité ; les régimes spéciaux compensent cette asymétrie, souvent par des règles impératives auxquelles les parties ne peuvent pas déroger par contrat. La rapidité du commerce enfin : des documents standardisés et des responsabilités connues à l'avance font circuler les biens plus vite que des négociations au cas par cas. Retenir cette logique aide à comprendre chaque mécanisme des leçons suivantes.

L'essentiel
Le droit des transports est un droit de modes et de conventions : droit commun des contrats à la base, textes internes par mode, conventions internationales nommées par leur objet (CMR pour la route, Montréal pour l'air, règles maritimes en général) qui unifient les régimes parce que le transport franchit les frontières.

Exemple — Cartographie des sources appliquée à trois expéditions fictives (dossier d'école)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — trois expéditions fictives, trois lectures de sources

Expédition A : sacs de farine fictive, d'une capitale sahélienne
fictive à une ville secondaire du même État, par camion.
-> Transport intérieur, un seul mode (route).
-> Socle : droit commun des contrats (DRO-L3-08).
-> Étage spécial : textes internes du transport routier,
nommés en général, à consulter dans leur version en vigueur.
-> Étage conventionnel : aucun, le trajet ne franchit pas
de frontière.

Expédition B : cartons de tissus fictifs, d'un État sahélien
fictif à un État côtier fictif, par camion.
-> Transport international routier.
-> Socle : droit commun. Étage spécial : textes internes
des deux États. Étage conventionnel : la convention
routière internationale (CMR), nommée par son objet —
elle unifie la responsabilité et le document (leçon 4).
-> Étage régional : le cadre ouest-africain du transit
(leçon 5) organise le passage de la frontière.

Expédition C : colis fictifs par avion, d'un continent à un
autre (trajet international aérien).
-> Étage conventionnel dominant : la Convention de Montréal,
nommée par son objet (leçon 6).
-> Le droit commun ne revient qu'en appoint, pour ce que la
convention ne règle pas.

LEÇON DU DOSSIER : avant de raisonner, on identifie le mode,
le caractère intérieur ou international du trajet, puis on lit
les étages dans l'ordre : convention, textes spéciaux, droit commun.
```

À retenir

- La prestation caractéristique du contrat de transport est le déplacement rémunéré ; elle le distingue du dépôt, du louage d'ouvrage et de la vente.
- Lecture en étages : convention internationale du mode d'abord, textes internes spéciaux ensuite, droit commun des contrats en appoint.
- Les conventions sont nommées par leur objet (CMR, Montréal, règles maritimes) et étudiées par leurs mécanismes, jamais citées par disposition.

Exercice

Une entreprise fictive expédie des pièces détachées fictives par camion d'un État sahélien fictif vers un port fictif d'un État côtier voisin, puis la même marchandise repart par bateau vers un troisième continent. Pour chaque tronçon, indique quel étage de sources domine et justifie en une phrase. Le trajet complet relève-t-il d'un seul régime ?

✔ Corrigé
Tronçon routier international : la convention routière internationale (CMR), nommée par son objet, domine pour la responsabilité et le document de ce tronçon, avec l'étage régional du transit pour le passage de frontière (leçon 5). Tronçon maritime international : les règles maritimes internationales, nommées en général, dominent pour ce tronçon, et le document change de nature — le connaissement devient central (leçon 4). Le trajet complet ne relève donc pas d'un seul régime : c'est un transport successif ou combiné, où chaque tronçon garde son régime propre, sauf si un document unique de transport multimodal a été émis et organise l'ensemble — question de documents, traitée à la leçon 4. Le réflexe : découper le trajet en tronçons, qualifier chacun, puis seulement examiner l'articulation. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le contrat de transport de marchandises : formation et obligations

Le contrat de transport de marchandises met en scène trois rôles. L'expéditeur remet la marchandise et donne les instructions ; le transporteur s'engage à l'acheminer et à la livrer ; le destinataire, désigné dès le départ, la reçoit à l'arrivée. Le contrat se forme en principe par le seul échange des consentements entre expéditeur et transporteur, et le document de transport le constate sans le créer — distinction qui comptera à la leçon 4. Le destinataire n'a pas signé, et pourtant il peut exiger la livraison et agir contre le transporteur : la doctrine explique classiquement cette situation par la stipulation pour autrui, déjà rencontrée en droit des obligations — l'expéditeur stipule, le transporteur promet, le destinataire bénéficie. Retenir les rôles avant les règles : chaque obligation du contrat se rattache à l'un de ces trois personnages.

Du côté de l'expéditeur, trois obligations structurent le contrat. Remettre la marchandise dans un état et un emballage adaptés au trajet convenu : un emballage insuffisant pour un produit fragile engage d'abord celui qui l'a préparé. Déclarer exactement la nature, la quantité et les particularités de la marchandise : le transporteur organise le trajet sur la foi de ces déclarations, et une déclaration fausse ou trompeuse déplace la responsabilité des conséquences. Payer le prix du transport, sauf stipulation contraire : le mécanisme du port payé — le prix est acquitté au départ par l'expéditeur — et celui du port dû — le prix est perçu à l'arrivée, en principe auprès du destinataire qui accepte la marchandise — organisent simplement la question « qui paie, et quand ». Du côté du transporteur, l'obligation centrale est d'acheminer : prendre en charge, conserver pendant le trajet et livrer au destinataire désigné, en suivant les instructions reçues.

À l'arrivée, le destinataire vérifie l'état et la quantité de la marchandise avant de l'accepter. S'il constate une avarie ou un manquant, la pratique des réserves — des observations écrites portées sur le document au moment de la livraison — conserve la trace du dommage avant que la marchandise ne se confonde avec ses propres stocks ; sans réserves, la preuve du dommage devient un débat d'expertise, comme on le verra à la leçon 3. Le prix du transport, appelé fret dans le langage maritime et prix de

transport ou port dans le langage terrestre, se forme librement entre professionnels en principe ; les frais accessoires — chargement, magasinage éventuel, formalités — se distinguent du prix principal et doivent être identifiés dans le document pour éviter les contestations. Si le prix reste impayé, le transporteur dispose, en mécanisme, d'une protection sur la marchandise encore entre ses mains — le droit de rétention, déjà étudié comme sûreté en DRO-L3-02 — et d'un privilège discuté en doctrine, sans que ce cours ait à en détailler le régime.

L'essentiel
Trois rôles — expéditeur, transporteur, destinataire (bénéficiaire d'une stipulation pour autrui). L'expéditeur remet, déclare exactement et paie selon le mécanisme du port payé ou du port dû ; le transporteur prend en charge, conserve, achemine et livre ; le destinataire vérifie et formule ses réserves à la livraison.

Exemple — Contrat fictif complet : soixante colis de tissus teints fictifs (dossier d'école, chiffres revérifiés)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — contrat de transport routier intérieur fictif

Parties (rôles) :
- Expéditeur : atelier fictif « Tissages Réunis de Zambara ».
- Transporteur : entreprise fictive « Routes du Fleuve SARL ».
- Destinataire : boutique fictive « Comptoir Sanka », autre ville.

Marchandise : 60 colis de tissus teints fictifs, emballage
annoncé « balles cerclées », poids déclaré par l'expéditeur
sur le document (déclaration exacte = son obligation).

Prix du transport : 4 000 F par colis.
60 colis x 4 000 F = 240 000 F de prix total.
Mécanisme choisi : port payé pour moitié au départ,
solde en port dû à la livraison.
- Acompte au départ : 240 000 / 2 = 120 000 F.
- Solde à la livraison : 240 000 - 120 000 = 120 000 F,
perçu auprès du destinataire qui accepte la marchandise.

Exécution : prise en charge contre signature du document
(leçon 4) ; acheminement ; à l'arrivée, le destinataire
compte les colis AVANT d'accepter, puis paie le solde.
Si un colis manque : réserve écrite immédiate sur le
document — la responsabilité se discutera à la leçon 3.

POINT D'ÉCOLE : le contrat existe par le consentement ;
le document le prouve et le guide, il ne le crée pas.
```

À retenir

• Le contrat de transport de marchandises est une opération à trois rôles ; le destinataire tient ses droits d'une stipulation pour autrui.

• Port payé / port dû : deux mécanismes de paiement du prix — au départ par l'expéditeur, ou à l'arrivée auprès du destinataire acceptant.

• À la livraison, vérifier avant d'accepter et porter des réserves écrites en cas d'avarie ou de manquant : c'est la trace qui rendra la preuve possible.

Exercice

Dans le dossier d'école de la leçon, suppose que le destinataire fictif paie le solde de 120 000 F sans vérifier les colis, puis découvre le lendemain de la livraison (au sens narratif du dossier) que deux colis manquent. Quelles difficultés de preuve rencontre-t-il, et quelle précaution, vue dans la leçon, les aurait évitées ? Le transporteur peut-il refuser toute discussion au motif que le solde a été payé ?

✓ Corrigé

La difficulté est probatoire : en acceptant sans réserve après paiement, le destinataire a laissé se créer l'apparence d'une livraison conforme ; il devra démontrer que le manquant existait déjà à la livraison — témoignages, documents de chargement, comptage au départ — au lieu de s'appuyer sur une réserve écrite qui aurait figé le constat au bon moment. La précaution était le contrôle avant acceptation et la réserve immédiate sur le document, présentée dans la leçon. Le paiement du solde n'éteint pas pour autant la discussion : payer le prix ne vaut pas renonciation à agir en responsabilité, la leçon 3 montrera que la présomption continue de jouer en faveur de l'ayant droit ; le paiement rend simplement la preuve plus coûteuse, pas l'action impossible. La leçon pratique du dossier : en transport, le papier signé à l'arrivée vaut souvent autant que le procès. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La responsabilité du transporteur

Pendant toute la période où la marchandise est entre ses mains — de la prise en charge à la livraison — le transporteur est présumé responsable de la perte, de l'avarie et, dans les régimes qui la retiennent, du retard. Cette présomption est le cœur du système : l'ayant droit n'a pas à démontrer une faute du transporteur, il lui suffit d'établir la remise d'une marchandise en bon état apparent et l'arrivée d'une marchandise diminuée ou absente. La charge de la preuve bascule alors sur le transporteur, seul à connaître les conditions réelles du trajet. On discute classiquement la nature de l'engagement ainsi sanctionné : beaucoup de régimes le décrivent comme une obligation de résultat — livrer la marchandise telle que reçue — ce qui explique la sévérité de la présomption et le petit nombre de portes de sortie offertes au transporteur.

Ces portes de sortie forment des catégories stables, qu'il faut connaître comme des cases à cocher plutôt que comme des textes. Première catégorie : le fait de l'expéditeur ou du destinataire — déclaration inexacte, emballage insuffisant pour le trajet convenu, instructions fautives ; le dommage vient alors de la sphère de l'ayant droit lui-même. Deuxième catégorie : le vice propre de la marchandise — sa nature même la voue à se dégrader pendant un transport normalement exécuté, comme un produit qui fermente ou s'oxyde par sa seule composition ; encore faut-il que le transporteur ait pris les précautions d'usage. Troisième catégorie : la force majeure —

un événement extérieur, imprévisible et irrésistible qui rend l'exécution impossible, et non simplement plus coûteuse ou plus lente ; les discussions portent presque toujours sur ces caractères, appréciés dossier par dossier. Selon les régimes, s'ajoutent parfois des périls propres au mode — les fortunes de mer dans le langage maritime, par exemple — nommés ici en catégories seulement.

Quand la responsabilité est établie, la réparation vise la valeur de la marchandise perdue ou diminuée. Mais les régimes de transport connaissent presque tous un mécanisme de limitation : la réparation est plafonnée selon une assiette prévisible — le poids de la marchandise, le colis, ou une unité de compte propre au régime — afin que le transporteur puisse assurer son risque et calculer son prix. Ce plafond n'est ni un cadeau ni une punition : c'est un partage de risque organisé à l'avance. Son correctif classique est la déclaration de valeur : moyennant un supplément de prix, l'expéditeur déclare une valeur supérieure, et le plafond se déplace à hauteur de cette déclaration. Inversement, la doctrine et les régimes discutent des fautes qui feraient tomber la limitation — faute intentionnelle ou témérité caractérisée, décrites en notions — car un transporteur qui a sciemment méconnu le risque ne mérite plus la protection du plafond. Dans ce cours, aucun plafond réel n'est chiffré : seuls des « plafonds d'école », fixés par les énoncés des dossiers, servent à apprendre le calcul du mécanisme.

L'essentiel
Présomption de responsabilité du transporteur pendant la garde : à l'ayant droit la preuve de la remise et du dommage, au transporteur celle d'une cause d'exonération (fait de l'expéditeur ou du destinataire, vice propre, force majeure). La réparation suit la valeur, sous le mécanisme d'un plafond que la déclaration de valeur peut relever et qu'une faute caractérisée peut faire tomber.

Exemple — Dossier de responsabilité complet : sacs de farine fictive avariés par l'humidité (dossier d'école, plafond d'école, chiffres revérifiés)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — avarie par humidité, transport routier fictif

Données du dossier (toutes fictives) :
- 200 sacs de farine de mil fictive, 50 kg par sac.
Poids total : 200 x 50 = 10 000 kg.
- Valeur déclarée au document : 12 500 F par sac.
Valeur totale : 200 x 12 500 = 2 500 000 F.
- À l'arrivée : 40 sacs mouillés, farine agglomérée.

Étape 1 — présomption : remise de sacs secs constatée au
départ, avarie constatée à l'arrivée avec réserves écrites.
La présomption joue contre le transporteur.

Étape 2 — exonération plaidée : le transporteur invoque le
vice propre (« la farine attire l'humidité »). Écartée dans
ce dossier d'école : la farine supporte un transport normal
sous bâche ; les sacs ont voyagé sous une bâche percée,
constatée par l'expertise d'école — le dommage vient du
trajet, pas de la nature de la marchandise.

Étape 3 — perte nette :
- Perte brute : 40 x 12 500 = 500 000 F.
- Récupération (revente des sacs avariés pour un usage
dégradé) : 40 x 2 500 = 100 000 F.
- Perte nette : 500 000 - 100 000 = 400 000 F.

Étape 4 — plafond D'ÉCOLE (fixé par l'énoncé, aucun rapport
avec un plafond réel) : 30 F par kilo de marchandise.
10 000 kg x 30 F = 300 000 F.
Indemnité = la plus petite des deux sommes :
min(400 000 ; 300 000) = 300 000 F.

POINT D'ÉCOLE : sans déclaration de valeur supérieure,
l'ayant droit supporte l'écart de 100 000 F — c'est le
partage de risque du mécanisme, pas une erreur de calcul.
```

À retenir

- Présomption pendant la garde : perte, avarie ou retard constatés entre la remise et la livraison engagent le transporteur, sauf exonération prouvée.
- Trois grandes catégories d'exonération : fait de l'expéditeur ou du destinataire, vice propre de la marchandise, force majeure aux caractères stricts.
- La limitation de réparation est un mécanisme de partage du risque : plafond prévisible, relevé par la déclaration de valeur, perdu en cas de faute caractérisée.

Exercice

Un transporteur fictif reçoit des bouteilles d'huile fictives dans des cartons fournis par l'expéditeur. Pendant un trajet normalement exécuté, plusieurs cartons, trop fragiles pour le poids des bouteilles, s'écrasent et l'huile se répand. Le transporteur invoque le fait de l'expéditeur ; l'expéditeur répond que le chauffeur a mal arrimé le chargement. Qui doit prouver quoi, et quelles constatations du dossier départageraient les deux thèses ?

✔ Corrigé
Le point de départ reste la présomption : l'ayant droit établit la remise de cartons en bon état apparent et l'avarie à l'arrivée. Il appartient ensuite au transporteur de prouver la cause d'exonération qu'il invoque — ici l'insuffisance de l'emballage fourni par l'expéditeur — car c'est lui qui demande à sortir de la présomption. L'expéditeur, pour répliquer, établirait la faute d'arrimage, qui relève de l'exécution du transport. Les constatations décisives seraient celles du départ et de l'expertise : le document mentionnait-il une réserve sur l'emballage ? Les cartons écrasés se situent-ils sous d'autres colis lourds (arrimage) ou se sont-ils affaissés sous leur propre poids (emballage) ? Si les deux causes se combinent, les régimes admettent en mécanisme un partage de responsabilité discuté par le juge. Le dossier enseigne que la bataille se gagne sur les constatations écrites, pas sur les affirmations. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les documents de transport : lettre de voiture et connaissement (aperçu)

Chaque mode de transport voyage avec son papier. En transport terrestre, le document central est la lettre de voiture : elle accompagne la marchandise et organise la preuve de l'opération. Ses fonctions se lisent clairement : elle constate le contrat — sans le créer, on l'a vu, puisque le contrat naît du consentement — ; elle vaut reçu de la prise en charge, avec la description de la marchandise telle que déclarée et, le cas échéant, les réserves du transporteur qui a constaté un emballage douteux ou un colis endommagé avant même le départ ; elle sert enfin de guide, en portant les instructions de l'expéditeur — destinataire, lieu de livraison, mécanisme de paiement du prix. Ses mentions usuelles se rangent en catégories : identification des parties, description de la marchandise, poids, prix et instructions. Une lettre de voiture sans réserve fait présumer que la marchandise a été remise en bon état apparent : c'est le point de départ probatoire de toute la leçon 3.

En transport maritime, le connaissement cumule une fonction de plus, et c'est elle qui fait sa célébrité. Première fonction : reçu — le transporteur reconnaît avoir pris en charge, ou chargé à bord, la marchandise décrite. Deuxième fonction : preuve du contrat de transport maritime et de ses conditions. Troisième fonction, la décisive : titre représentatif de la marchandise. Le connaissement « représente » les biens pendant le voyage : le transmettre, c'est transmettre le droit d'exiger la livraison, et souvent, dans l'économie du commerce international vu en DRO-L3-10, la possibilité de vendre la marchandise en cours de route ou de la donner en garantie à une banque. Le connaissement peut être établi au porteur, à personne nommée, ou à ordre — et c'est alors l'endossement, signature au dos du titre, qui le fait circuler de main en main. À destination, le transporteur ne délivre la marchandise que contre présentation et remise du connaissement : qui détient le titre détient la marchandise, sans l'avoir jamais touchée.

Les autres modes utilisent des documents de même famille mais de portée moindre. La lettre de transport aérien constate la prise en charge de la marchandise par voie

aérienne et sert de preuve et de guide, sans être un titre représentatif : on ne peut pas vendre la marchandise en la transmettant. Les transports fluviaux et ferroviaires connaissent leurs propres documents de prise en charge, décrits ici par leurs fonctions. La tendance discutée partout est la dématérialisation : des documents électroniques remplissant les mêmes fonctions, avec les questions classiques de l'original électronique, de la signature et du contrôle exclusif du titre — traitées ici en principes, car la valeur d'un titre représentatif électronique suppose que sa transmission soit aussi sûre que la remise du papier. Dans ce cours, les documents présentés sont des documents d'école, rédigés pour apprendre les fonctions, et non des modèles officiels à recopier.

L'essentiel
La lettre de voiture constate le contrat, vaut reçu de prise en charge et guide l'exécution ; elle ne représente pas la marchandise. Le connaissement maritime ajoute la fonction décisive de titre représentatif : reçu, preuve du contrat et titre qui circule par endossement — la livraison se fait contre sa remise.

Exemple — Une même expédition fictive lue par ses documents d'école (dossier d'école)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — expédition fictive suivie par ses papiers

Situation : un négociant fictif vend des sacs de café fictif
à un acheteur fictif d'un autre continent. Trois temps,
trois lectures documentaires.

Temps 1 — ROUTE (atelier -> port fictif) : lettre de voiture
D'ÉCOLE rédigée pour ce cours.
Mentions lues : expéditeur, transporteur routier,
destinataire = l'agent du port ; 300 sacs, poids déclaré ;
prix en port payé ; AUCUNE réserve du transporteur.
Lecture juridique : prise en charge présumée conforme ;
si avarie à l'arrivée au port, présomption de la leçon 3.
Ce document NE permet PAS de vendre la marchandise en route :
il ne la représente pas.

Temps 2 — MER (port fictif -> port fictif étranger) :
connaissement D'ÉCOLE, établi « à ordre ».
Lecture juridique : reçu des 300 sacs chargés, preuve du
contrat maritime, et TITRE REPRÉSENTATIF : pendant la
traversée, l'acheteur paie et reçoit le connaissement
endossé — il devient celui qui pourra retirer les sacs.

Temps 3 — ARRIVÉE : l'acheteur présente et remet le
connaissement au transporteur maritime ; la marchandise
est délivrée contre ce titre, à lui seul.

POINT D'ÉCOLE : même marchandise, deux documents, deux
puissances différentes. Confondre lettre de voiture et
connaissement, c'est confondre une preuve et un titre.
```

À retenir

• La lettre de voiture : preuve du contrat, reçu de prise en charge, guide d'exécution — une lettre sans réserve fait présumer la remise en bon état apparent.

• Le connaissement : reçu, preuve du contrat maritime et titre représentatif — il circule par endossement lorsqu'il est à ordre, et la livraison se fait contre sa remise.

• La lettre de transport aérien et les documents des autres modes constatent et guident, sans représenter la marchandise : seul le connaissement joue ce rôle.

Exercice

Pendant une traversée fictive, un acheteur fictif qui a payé la marchandise reçoit le connaissement endossé, puis le perd avant l'arrivée du navire fictif. Peut-il exiger la livraison sur la seule preuve de son paiement ? Quels mécanismes de protection le transporteur peut-il exiger avant de délivrer, et pourquoi le système est-il si strict ?

✔ Corrigé

Le paiement prouve la vente, pas la qualité pour retirer la marchandise : le système du titre représentatif fait de la présentation du connaissement la condition de la délivrance, car le transporteur ne connaît pas les ventes successives conclues pendant le voyage. Délivrer sans le titre l'exposerait à délivrer une seconde fois au porteur régulier qui se présenterait ensuite. Les mécanismes de protection discutés en pratique sont la garantie sérieuse offerte au transporteur — typiquement une garantie bancaire — et, en cas de contestation, la voie du juge : le transporteur se couvre contre le risque de double délivrance en échangeant la marchandise contre une sûreté équivalente. La sévérité du système est le prix de sa vertu : c'est parce que le titre seul commande la délivrance que le commerce peut vendre et financer des marchandises encore en mer, comme on l'a vu en DRO-L3-10. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le transport routier en Afrique de l'Ouest : cadre régional (aperçu)

En Afrique de l'Ouest, la route est le mode dominant du commerce intérieur et régional, et sa géographie commande le droit qui l'encadre. Plusieurs États de la région sont sans littoral : leurs marchandises importées ou exportées franchissent nécessairement le territoire d'un État côtier et ses ports avant de circuler chez elles. Le transport routier régional est donc, par construction, un transport international enchaînant plusieurs ordres juridiques — celui du port, celui du ou des États traversés, celui de la destination. Pour éviter que chaque frontière ne redevienne une négociation et un empilement de formalités, les États de la région ont construit un cadre régional : les organisations d'intégration déjà présentées en DRO-L1-24 — la CEDEAO au niveau régional, l'UEMOA au niveau de l'Union — portent des règles communes sur la circulation des marchandises et des véhicules, nommées ici en général, comme les textes à consulter dans leur version en vigueur.

La pièce centrale du dispositif est le transit routier. En mécanisme, le transit permet à une marchandise étrangère de traverser un État sans y être mise à la consommation : les droits et taxes qui seraient dus à l'importation sont suspendus, sous conditions.

Pour garantir cette suspension, le système repose sur deux outils décrits par leurs fonctions. Le carnet ou document de transit accompagne le véhicule et la marchandise d'un bout à l'autre du corridor : on y consigne le chargement au départ, les contrôles au passage, et la sortie régulière du territoire. La garantie — souvent appelée caution de transit — répond du paiement des droits si la marchandise disparaissait en cours de route au lieu d'atteindre sa destination déclarée : elle transforme un risque fiscal en engagement financier identifiable. À l'arrivée, la décharge du document et la mainlevée de la garantie constatent que le transit s'est régulièrement accompli. Corridors, postes de contrôle juxtaposés et harmonisation des documents sont les formes pratiques de cette architecture, décrites ici qualitativement, sans statistique ni montant de droits.

Les discussions classiques du cadre régional portent sur son effectivité : multiplication des contrôles en cours de route, disparités d'application entre États, état des infrastructures — énoncées ici comme des enjeux discutés, sans chiffres ni mise en cause d'un État particulier. Pour le juriste, l'essentiel est ailleurs : savoir qu'un transport routier régional cumule le régime du contrat de transport — national ou conventionnel, leçons 2 à 4 — et le régime du transit, qui est un régime douanier et régional ; que la responsabilité du transporteur envers l'expéditeur et la régularité du transit envers les administrations sont deux plans distincts ; et qu'un même incident — un camion bloqué à une frontière fictive, un carnet non apuré — peut engager les deux plans à la fois. C'est ce cumul, plus que chaque règle prise isolément, qui fait la spécificité du transport routier ouest-africain.

L'essentiel
Le transport routier ouest-africain est structurellement international : États sans littoral, corridors, ports voisins. Son cadre régional repose sur le transit — suspension des droits sous document de transit accompagnant la marchandise et garantie répondant des droits en cas de disparition — qui se cumule avec le régime du contrat de transport sans se confondre avec lui.

Exemple — Camion fictif en transit entre deux États génériques (dossier d'école, garantie d'école, chiffres revérifiés)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — transit routier régional fictif

Trajet : un camion fictif charge des cartons de matériel
scolaire fictif dans le port d'un « État côtier fictif »,
à destination d'une ville d'un « État sahélien fictif »
sans littoral. Aucun État réel n'est visé.

Étape 1 — DÉPART : établissement du document de transit
D'ÉCOLE : description des cartons, valeur déclarée :
8 000 000 F. Ouverture de la garantie de transit.
Garantie D'ÉCOLE (taux fixé par l'énoncé, aucun rapport
avec un taux réel) : 10 % de la valeur déclarée.
8 000 000 x 10 % = 800 000 F d'engagement du garant.

Étape 2 — TRAJET : le camion emprunte le corridor ;
les contrôles au passage visent le document et les
scellés, sans ouvrir le chargement en principe.
Incident sobre du dossier : un scellé est constaté rompu
et reconstitué lors d'un contrôle — mention portée au
document. Ni le contrat ni le transit ne s'arrêtent :
chaque plan suit son cours.

Étape 3 — ARRIVÉE : présentation au bureau de destination,
vérification du chargement, apurement du document de
transit, mainlevée de la garantie de 800 000 F.
La marchandise entre alors dans le régime du pays de
destination (mise à la consommation ou autre régime).

POINT D'ÉCOLE : si les cartons avaient disparu en route,
la garantie aurait servi à payer les droits suspendus —
et, sur l'autre plan, la responsabilité du transporteur
envers l'expéditeur se serait discutée selon la leçon 3.
```

À retenir

- Transit = suspension des droits sous conditions : un document accompagne la marchandise, une garantie répond des droits si elle n'arrive pas.
- Deux plans distincts et cumulables : la responsabilité contractuelle du transporteur, et la régularité douanière du transit envers les administrations.
- Le cadre régional (organisations d'intégration, corridors, documents harmonisés) est décrit qualitativement : ses textes se consultent en vigueur, ses enjeux se discutent sans chiffres.

Exercice

Un transporteur fictif réalise le trajet du dossier d'école, mais le bureau de destination refuse l'apurement du document de transit au motif qu'une mention du document est illisible. La garantie de 800 000 F reste engagée. Sur quel plan se situe le litige ? Le refus d'apurement change-t-il quelque chose à la livraison de la marchandise au destinataire et au contrat de transport ?

✔ Corrigé
Le litige se situe sur le plan du transit, c'est-à-dire le plan douanier et administratif : il oppose le titulaire de l'opération de transit (et, derrière lui, le garant) à l'administration de destination, au sujet de la preuve de l'arrivée régulière de la marchandise. Tant que l'apurement n'est pas obtenu, la garantie reste exposée à être appelée pour les droits suspendus, même si la marchandise est physiquement arrivée — d'où l'importance des mentions lisibles et des mentions portées lors des contrôles, comme celle du scellé dans le dossier. Sur l'autre plan, celui du contrat de transport, la livraison au destinataire suit ses propres règles (leçons 2 et 3) : l'empêchement administratif ne supprime ni le contrat ni la possibilité matérielle de livrer, mais les deux plans se rejoignent dans les faits, car une marchandise non apurée peut être retenue par l'administration. Le dossier enseigne le cumul : un bon conseil vérifie les deux plans avant de rassurer son client. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le transport aérien : la Convention de Montréal (aperçu)

Le transport aérien international est le domaine d'une convention d'unification : la Convention de Montréal, nommée ici par son objet — unifier certaines règles relatives au transport aérien international — et étudiée par ses mécanismes, sans citation de dispositions. Elle a succédé à un système plus ancien, dit système de Varsovie, dont elle a modernisé les équilibres ; ce cours la présente seule, dans son principe actuel. Son champ couvre le transport international de personnes, de bagages et de marchandises effectué contre rémunération, entre des États qui l'ont acceptée ou avec escales convenues dans un tel État. Pour l'étudiant ouest-africain, c'est le texte de référence de tout litige aérien international : retard, bagage perdu ou avarie de marchandise voyagent sous son empire dès que le trajet est international.

Le mécanisme le plus commenté est la responsabilité pour les dommages aux passagers, organisée en deux étages décrits ici en idées, sans aucun montant. Au premier étage, la responsabilité du transporteur est engagée de plein droit, sans que la victime ait à prouver une faute : le système considère que, jusqu'à un certain niveau de réparation fixé par la convention, le risque de l'air est un risque de l'entreprise de transport. Au deuxième étage, au-delà de ce niveau, la réparation reste possible mais le transporteur peut s'exonérer en établissant qu'il n'a commis aucune faute, ou que le dommage vient exclusivement d'un tiers. Pour les bagages et les marchandises, la logique est différente : responsabilité pendant la période de garde, causes d'exonération en catégories — dont le vice propre des bagages ou de la marchandise — et limitation de la réparation en mécanisme, relevable par une déclaration spéciale d'intérêt à la livraison moyennant supplément. Le retard, enfin, est traité comme un dommage à prouver, le transporteur pouvant démontrer qu'il a pris les mesures raisonnablement possibles pour l'éviter.

Le régime voyage avec ses documents : le billet pour le passager, le bulletin d'enregistrement pour les bagages, la lettre de transport aérien pour la marchandise

— constatés par leurs fonctions de preuve et d'identification, sans valeur de titre représentatif, contrairement au connaissement maritime. La convention organise aussi l'exercice des droits : les réclamations écrites pour les avaries et les retards de bagages ou de marchandises, et l'action en responsabilité devant les juridictions qu'elle désigne en catégories — nommées ici en fonctions, et leurs délais nommés sans jamais être mesurés, conformément au régime de prudence de ce cours. Enfin, les clauses qui prétendraient écarter la convention ou abaisser ses limites sont frappées d'inefficacité en principe : c'est un régime impératif, qui protège le passager et l'expéditeur contre les conditions générales trop favorables au transporteur. Retenir l'esprit — uniformité et protection — avant tout détail, que seuls les textes en vigueur peuvent donner.

L'essentiel
La Convention de Montréal unifie le transport aérien international : responsabilité des passagers à deux étages décrite en idées (de plein droit jusqu'à un niveau conventionnel, exonération par absence de faute au-delà), bagages et marchandises sous responsabilité de garde avec limitation en mécanisme, documents de preuve sans titre représentatif, régime impératif.

Exemple — Retard et bagage perdu fictifs sous le régime de Montréal (dossier d'école sobre, plafond d'école, chiffres revérifiés)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — vol international fictif, aucun accident

Faits sobres : une passagère fictive voyage entre deux
États fictifs parties à la convention. À l'arrivée, son
bagage enregistré manque ; il ne sera jamais retrouvé.
Son vol est aussi arrivé en retard, ce qui lui a fait
manquer une correspondance et engager des frais.

Volet 1 — LE RETARD : dommage à prouver.
Frais documentés engagés à cause du retard (repas,
hébergement d'attente, nouveau titre intérieur fictif) :
60 000 F de justificatifs.
Le transporteur ne démontre pas avoir pris toutes les
mesures raisonnablement possibles : le mécanisme joue,
les 60 000 F documentés sont pris en charge dans le
dossier d'école.

Volet 2 — LE BAGAGE PERDU : responsabilité de garde.
Valeur du contenu établie par la passagère : 450 000 F.
Aucune déclaration spéciale d'intérêt n'avait été faite.
Plafond D'ÉCOLE (fixé par l'énoncé, aucun rapport avec
la limite réelle de la convention) : 200 000 F.
Indemnité du dossier : min(450 000 ; 200 000) = 200 000 F.

Total réglé dans le dossier d'école :
200 000 + 60 000 = 260 000 F.

POINT D'ÉCOLE : avec une déclaration spéciale d'intérêt
moyennant supplément, le plafond d'école se serait
déplacé — même correctif qu'à la leçon 3, autre mode.
```

À retenir

- Montréal unifie le transport aérien international de personnes, bagages et marchandises : un seul cadre de mécanismes pour les trois objets.
- Passagers : responsabilité à deux étages décrite en idées ; bagages et marchandises : responsabilité de garde, exonérations en catégories, limitation en mécanisme.
- Documents aériens = preuve et identification, jamais titre représentatif ; le retard est un dommage à prouver, tempéré par les mesures raisonnables du transporteur.

Exercice

Un expéditeur fictif confie à une compagnie fictive une caisse d'instruments de mesure fictifs de grande valeur, sans déclaration spéciale d'intérêt. La caisse est perdue pendant un transport aérien international. La compagnie offre une réparation calculée selon le poids de la caisse ; l'expéditeur réclame la valeur intégrale. Analyse le mécanisme en présence, ce que la déclaration spéciale aurait changé, et pourquoi le système accepte cet écart entre valeur réelle et réparation.

✔ Corrigé
Le mécanisme est celui de la limitation de réparation propre aux régimes de transport, déjà rencontré à la leçon 3 : pour la marchandise aérienne, la réparation est plafonnée selon une assiette prévue par la convention — ici discutée sans montant — parce que le transporteur doit pouvoir assurer un risque calculable sur des milliers d'expéditions dont il ignore les valeurs. L'offre calculée au poids traduit cette logique d'assiette. La déclaration spéciale d'intérêt, moyennant supplément de prix, aurait déplacé le plafond jusqu'à la valeur déclarée : l'expéditeur a économisé le supplément et conservé le risque de l'écart, qui est exactement le partage organisé par le mécanisme. L'écart choque à première vue, mais le système le justifie par la liberté du correctif : celui qui expédie un bien précieux peut toujours acheter, avec la déclaration, une protection à hauteur de sa valeur. Sans déclaration, la réparation limitée est la règle du jeu annoncée à l'avance. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le transport de personnes : obligations de sécurité

Le transport de personnes déplace le centre de gravité du contrat : la « marchandise » est un voyageur, et l'enjeu principal devient sa sécurité. Le contrat se forme simplement, souvent sans écrit négocié : le billet — papier ou électronique — en est la preuve et l'instrument d'identification, précisant le trajet, le transporteur et les conditions générales applicables. Le voyageur doit se présenter à l'embarquement, respecter les consignes de sécurité et les interdictions portées à sa connaissance ; le transporteur doit l'acheminer à destination dans les conditions annoncées. Comme pour les marchandises, la discussion classique porte sur la nature des obligations : moyens ou résultat. Mais ici, la sécurité du corps du voyageur donne au débat une intensité particulière, et les régimes spéciaux — Montréal pour l'aérien international, leçon 6 — tranchent souvent là où le droit commun discute encore.

La discussion classique, présentée ici de manière attribuée, distingue selon les phases du voyage. Pendant le transport proprement dit — le véhicule en mouvement, le voyageur sous la conduite du transporteur — une tradition forte analyse l'obligation de sécurité comme une obligation de résultat : le transporteur doit ramener le voyageur sain et sauf, et l'accident survenu pendant cette phase engage sa responsabilité sauf cause étrangère. Pendant les phases d'abords — montée, descente, circulation dans les gares et aérogares, où le voyageur garde une liberté d'allure — la même tradition parle plutôt d'obligation de moyens : le transporteur doit déployer une prudence normale, et la faute redevient à démontrer ou à discuter. Cette géographie de la sécurité explique beaucoup de dossiers : le même dommage change de régime probatoire selon le mètre du parcours où il survient. Le présent cours expose le débat sans le trancher : les textes spéciaux et les juges le résolvent mode par mode.

Trois personnages doivent enfin être distingués, car le voyageur les confond souvent. Le transporteur contractuel est celui qui a vendu le billet et promis le trajet. Le transporteur de fait est celui qui exécute matériellement tout ou partie du transport,

par exemple en sous-traitance : la discussion classique fait peser sur chacun une responsabilité articulée, le contractuel ne disparaissant pas derrière son sous-traitant. L'organisateur de voyage, lui, vend une prestation globale — transport, hébergement, activités — et répond de la bonne organisation de l'ensemble, sans être nécessairement celui qui conduit. À ces distinctions s'ajoute l'assurance, omniprésente en arrière-plan : assurance du transporteur pour sa responsabilité, assurance du voyageur pour ses propres risques, en mécanismes généraux. Le dossier d'école ci-dessous reste volontairement matériel et sobre : il illustre la sécurité des personnes par un manquement d'équipement, sans qu'aucun voyageur soit blessé.

L'essentiel
Transport de personnes : le billet prouve le contrat, le voyageur suit les consignes, et l'obligation de sécurité du transporteur fait l'objet de la discussion classique résultat/moyens selon les phases du voyage. Trois personnages à ne pas confondre : transporteur contractuel, transporteur de fait et organisateur de voyage.

Exemple — Manquement de sécurité matériel fictif en autocar (dossier d'école sobre, aucun blessé, chiffres revérifiés)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — transport routier de personnes fictif

Faits sobres : une compagnie fictive « Cars Sanka » vend
un trajet interurbain fictif. Pendant le voyage, le
râtelier à bagages situé au-dessus des sièges, dont une
fixation était desserrée, cède sous le poids des sacs :
la valise d'une voyageuse fictive tombe et est écrasée.
AUCUN voyageur n'est blessé dans ce dossier : le débat
est patrimonial et probatoire, volontairement.

Qualification du manquement : l'entretien des équipements
intérieurs relève de la sphère du transporteur ; la
fixation desserrée est une défaillance de son organisation
matérielle, pendant la phase de transport proprement dit.
Dans le débat classique de la leçon, c'est la phase où la
tradition « résultat » est la plus forte : le transporteur
aurait à établir une cause étrangère, qu'il n'a pas ici.

Préjudice matériel documenté de la voyageuse :
- Valise et contenu endommagés : 45 000 F.
- Frais documentés (rachat d'effets de première nécessité
à l'arrivée) : 15 000 F.
- Total : 45 000 + 15 000 = 60 000 F.

Issue du dossier d'école : prise en charge des 60 000 F
documentés, et mesure de prévention décidée : contrôle
systématique des fixations consigné avant chaque départ.

POINT D'ÉCOLE : la sécurité se plaide aussi sur du
matériel — et la preuve du manquement (fixation desserrée
constatée) fait la décision, pas la gravité du résultat.
```

À retenir

• Le billet est la preuve du contrat de transport de personnes ; les consignes de sécurité obligent le voyageur, la sécurité du trajet oblige le transporteur.

• Discussion classique attribuée : obligation de sécurité-résultat pendant le transport proprement dit, obligation de moyens dans les phases d'abords — à trancher mode par mode par les textes spéciaux.

• Transporteur contractuel, transporteur de fait (sous-traitant) et organisateur de voyage : trois responsabilités articulées à identifier avant tout raisonnement.

Exercice

Une agence fictive vend un voyage organisé fictif comprenant un trajet en autocar exécuté par une compagnie fictive indépendante. Pendant le trajet, par la faute établie du conducteur de la compagnie, les bagages de soute de plusieurs voyageurs fictifs sont inondés. Contre qui les voyageurs peuvent-ils agir, et selon quelles logiques respectives ? L'agence peut-elle se contenter de renvoyer les voyageurs vers la compagnie ?

✔ Corrigé

Les voyageurs disposent de deux directions d'action, qui se cumulent en mécanisme. Contre la compagnie, transporteur de fait : c'est elle qui exécutait le transport, sa faute est établie dans l'énoncé, et la responsabilité du transporteur pour les bagages qu'il a pris en charge se discute selon les mécanismes des leçons 3 et 7. Contre l'agence, organisateur et transporteur contractuel au sens large de la prestation vendue : elle a promis un voyage organisé complet, et la tradition discutée dans la leçon la fait répondre de la bonne exécution des prestations composant le voyage, y compris lorsqu'elle les sous-traite — elle ne peut donc pas se contenter de renvoyer les voyageurs vers son sous-traitant, même si elle dispose ensuite d'un recours contre lui. Le raisonnement type : identifier chaque personnage (organisateur, transporteur de fait), rattacher à chacun sa promesse, puis seulement répartir les recours entre eux. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Avarie de caisses de jus fictives et plafond d'école

Une conserverie fictive expédie 120 caisses de jus de fruits fictif, 20 kg par caisse, valeur 6 000 F par caisse, par camion intérieur fictif. À la livraison, avec réserves écrites immédiates, 15 caisses sont constatées cassées, le jus perdu. Le transporteur plaide le vice propre : « le jus fermente et fait éclater les bouteilles ». L'expertise d'école établit que les caisses du dessus ont été écrasées par un chargement complémentaire, ajouté en cours de route par le transporteur, placé au-dessus contre les instructions du document. L'énoncé fixe un plafond d'école de 50 F par kilo de marchandise totale. Travail : dérouler la présomption, juger l'exonération plaidée, calculer l'indemnité.

✔ Corrigé du TD 1
Présomption : la remise de caisses en bon état apparent (document sans réserve au départ) et l'avarie constatée à l'arrivée avec réserves immédiates placent le dossier sous la présomption de la leçon 3 ; c'est au transporteur de prouver son exonération. Exonération écartée : le vice propre supposerait une dégradation née de la nature de la marchandise pendant un transport normalement exécuté ; or l'expertise d'école attribue l'écrasement au chargement complémentaire placé au-dessus contrairement aux instructions — une faute d'exécution dans la sphère du transporteur, qui fait échec à la thèse du vice propre. Calcul : valeur totale 120 x 6 000 = 720 000 F ; poids total 120 x 20 = 2 400 kg ; perte 15 x 6 000 = 90 000 F ; plafond d'école 2 400 x 50 = 120 000 F ; indemnité = min(90 000 ; 120 000) = 90 000 F. Ici, contrairement au dossier de la leçon 3, la perte passe entièrement sous le plafond d'école : le mécanisme ne réduit l'indemnité que lorsque la perte dépasse l'assiette — les deux dossiers se lisent en miroir. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — TD 2 — Connaissement à ordre, vente en cours de route et assurance

Un exportateur fictif charge 300 sacs de café fictif, valeur totale 12 000 000 F, fret maritime fictif 1 500 000 F, et reçoit un connaissement d'école établi à ordre. Pendant la traversée fictive, il vend la marchandise à un acheteur fictif qui le paie, endosse le connaissement à son ordre et le lui transmet. L'acheteur souscrit en outre une assurance transport d'école dont la prime est fixée par l'énoncé à 1 % de la valeur. À l'arrivée, l'acheteur présente le connaissement endossé ; un tiers se présente aussi, affirmant avoir « acheté la même marchandise » auprès d'un intermédiaire, sans aucun titre. Travail : qui peut retirer la marchandise et pourquoi ; calculer la prime d'assurance d'école ; expliquer le rôle respectif du fret et de la valeur dans ce dossier.

✔ Corrigé du TD 2
Retrait de la marchandise : seul l'acheteur porteur du connaissement régulièrement endossé peut l'exiger. Le connaissement à ordre est un titre représentatif (leçon 4) : sa transmission par endossement a transmis le droit d'exiger la livraison, et le transporteur délivre contre présentation et remise du titre. Le tiers sans titre, même s'il a réellement payé quelqu'un, n'a qu'un recours contre son propre vendeur : le système protège la circulation du titre, pas les paiements sans titre — c'est la contrepartie de la sécurité du commerce maritime. Prime d'assurance d'école : 12 000 000 x 1 % = 120 000 F, calculée sur la valeur de la marchandise, car l'assurance couvre le risque de perte de cette valeur (assurance de la chose transportée, distincte de l'assurance de responsabilité du transporteur). Fret et valeur jouent des rôles différents : le fret de 1 500 000 F est le prix du transport, dû au transporteur pour la prestation ; la valeur de 12 000 000 F est l'assiette des risques — assurance, et réparation en cas de perte, sous les mécanismes de limitation vus à la leçon 3. Confondre prix du transport et valeur transportée est l'erreur classique que ce TD devait débusquer. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Dossier complet : de la commande de transport à la compensation

La coopérative fictive « Sahel Négoce » expédie 500 kg de mangues séchées fictives, valeur 3 000 F par kilo, par route intérieure fictive, fret convenu : 200 F par kilo. À l'arrivée, 50 kg sont constatés avariés par l'humidité, avec réserves écrites ; l'expertise d'école attribue l'avarie à une bâche déchirée du transporteur. L'énoncé fixe un plafond d'école de 400 F par kilo de marchandise totale. Le fret n'a pas encore été payé. Travail complet : valeur de la marchandise, fret dû, indemnité d'avarie sous plafond d'école, puis règlement final entre les parties en utilisant le mécanisme de la compensation entre dettes réciproques.

✔ Attendus du TP 1

Valeur de la marchandise : 500 x 3 000 = 1 500 000 F. Fret dû par l'expéditeur : 500 x 200 = 100 000 F — le prix du transport reste dû pour la prestation accomplie, indépendamment du litige d'avarie. Indemnité d'avarie : responsabilité engagée par la présomption (remise conforme, avarie constatée avec réserves), exonération indisponible dans le dossier (bâche déchirée : faute d'exécution établie par l'expertise d'école) ; perte : 50 x 3 000 = 150 000 F ; plafond d'école : 400 x 500 = 200 000 F ; indemnité = min(150 000 ; 200 000) = 150 000 F. Règlement final : les parties se doivent réciproquement — le transporteur doit 150 000 F d'indemnité, l'expéditeur doit 100 000 F de fret — la compensation éteint les dettes à hauteur de la plus faible : 150 000 - 100 000 = 50 000 F, versés par le transporteur à l'expéditeur. Le TP boucle le cours de marchandises : contrat (leçon 2), responsabilité (leçon 3) et règlement pratique des comptes dans un seul dossier. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Exercice 1 — Force majeure d'école. Un transporteur fluvial fictif transporte 30 ballots de coton fictif, valeur 20 000 F par ballot. Une crue exceptionnelle d'un fleuve fictif, établie par l'énoncé comme imprévisible et irrésistible, emporte l'embarcation fictive échouée d'urgence ; les ballots sont perdus. Calcule la perte et dis si une indemnité est due, en déroulant les caractères de la force majeure.

✔ Corrigé
Perte : 30 x 20 000 = 600 000 F de valeur disparue. Indemnité : en principe aucune, si les caractères de la force majeure sont réunis comme l'énoncé les pose — événement extérieur au transporteur (une crue exceptionnelle du fleuve fictif, qui n'est ni son fait ni celui de la marchandise), imprévisible (caractère exceptionnel, au-delà des crues saisonnières qu'un transporteur fluvial doit anticiper), irrésistible (l'échouage d'urgence n'a pas permis de sauver les ballots). La présomption de la leçon 3 est alors renversée par la preuve de la cause étrangère : le transporteur ne paie pas les 600 000 F. La discussion d'école porterait, dans un dossier réel, sur la preuve de chaque caractère — un fleuve connu pour ses crues rendrait l'imprévisibilité très contestable, et l'analyse basculerait. L'exercice enseigne la méthode : qualifier chaque caractère séparément, avec les constatations du dossier, plutôt que de brandir le mot « force majeure » comme un mot de passe. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Exercice 2 — Bagage retardé puis retrouvé. Sur un vol international fictif relevant du régime de la leçon 6, le bagage enregistré d'un passager fictif arrive avec un retard important puis lui est restitué intact. Pendant l'attente, le passager a engagé 85 000 F de frais documentés (vêtements et effets de première nécessité achetés sur place, factures conservées). Que peut-il réclamer, et pourquoi ne réclame-t-il pas la valeur du bagage ?

✔ Corrigé
Le bagage n'est pas perdu : il est restitué intact. Il n'y a donc pas de réparation d'une valeur disparue à calculer, et aucun plafond — d'école ou réel — n'entre en jeu. Le seul préjudice est le retard : les frais rendus nécessaires par l'attente, ici 85 000 F documentés par factures. C'est sur ce terrain que la réclamation se place, selon la logique de la leçon 6 : le retard est un dommage à prouver, justificatifs à l'appui, le transporteur pouvant discuter le caractère nécessaire des dépenses ou démontrer les mesures raisonnables prises pour éviter le retard. La distinction perte/retard est le cœur de l'exercice : confondre les deux conduirait à réclamer la valeur d'un bagage que l'on a récupéré — une demande vouée au rejet, qui affaiblit la partie pourtant fondée de la réclamation. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Exercice 3 — Organisateur ou transporteur de fait ? Une association fictive organise une sortie fictive et vend 40 billets à 12 000 F, transport compris ; elle affrète l'autocar d'une entreprise fictive indépendante. Pendant le trajet, une sangle de soute défectueuse, relevée par l'expertise d'école, laisse échapper et endommager une valise de 30 000 F. Calcule la recette des billets, puis identifie les personnages et la direction des recours pour la valise.

✔ Corrigé
Recette des billets : 40 x 12 000 = 480 000 F, encaissée par l'association organisatrice. Personnages : l'association est l'organisateur — elle a vendu la prestation globale et encaissé les 480 000 F ; l'entreprise d'autocar est le transporteur de fait — elle exécutait matériellement le trajet, et la sangle défectueuse relève de sa sphère d'entretien selon l'expertise d'école. Recours pour la valise de 30 000 F : le voyageur peut agir contre le transporteur de fait, dont le manquement matériel est établi ; il peut aussi se retourner contre l'organisateur, qui répond, dans la logique discutée à la leçon 7, de la bonne exécution de la prestation vendue, sans pouvoir se contenter de renvoyer le voyageur vers son affrété — quitte à exercer ensuite son propre recours contre l'entreprise d'autocar. L'exercice répète le réflexe de la leçon 7 : on ne demande jamais « qui est responsable ? » avant d'avoir nommé chaque personnage et la promesse qu'il a faite. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour un transport réel, consulter les conventions et textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la prestation caractéristique qui distingue le contrat de transport du dépôt et du louage d'ouvrage ?

A) La conservation de la chose

B) Le déplacement rémunéré de la marchandise ou de la personne

C) Le transfert de propriété de la chose

2. Dans le contrat de transport de marchandises, par quel mécanisme classique le destinataire, qui n'a pas signé, peut-il exiger la livraison ?

A) Il est cessionnaire du contrat

B) Il est héritier de l'expéditeur

C) Il est bénéficiaire d'une stipulation pour autrui

3. Que signifie le mécanisme du « port dû » ?

A) Le prix du transport est perçu à l'arrivée, en principe auprès du destinataire acceptant

B) Le prix est payé deux fois

C) Le transporteur travaille gratuitement jusqu'au port

4. Que doit établir l'ayant droit pour bénéficier de la présomption de responsabilité du transporteur ?

A) La faute précise du chauffeur ou du capitaine

B) La remise de la marchandise et la perte ou l'avarie constatée à la livraison

C) L'intention de nuire du transporteur

5. Laquelle de ces situations relève du vice propre de la marchandise ?

A) Une bâche percée qui laisse passer la pluie

B) Un emballage fourni trop fragile pour le trajet

C) Un produit qui se dégrade par sa seule nature pendant un transport normalement exécuté

6. À quoi sert le mécanisme de la limitation de réparation en droit des transports ?

A) À plafonner la réparation selon une assiette prévisible, pour un partage du risque organisé à l'avance

B) À dispenser le transporteur de toute réparation

C) À fixer le prix du transport à la place des parties

7. Laquelle de ces affirmations sur la lettre de voiture est exacte ?

A) Elle est un titre représentatif de la marchandise

B) Elle constate le contrat, vaut reçu de prise en charge et guide l'exécution, sans représenter la marchandise

C) Elle crée le contrat de transport, qui n'existe pas sans elle

8. Quelles sont les trois fonctions du connaissement maritime ?

A) Facture, garantie bancaire, police d'assurance

B) Reçu de la marchandise, permis de naviguer, certificat d'origine

C) Reçu, preuve du contrat de transport et titre représentatif de la marchandise

9. Dans le transit routier régional, à quoi sert la garantie (caution) de transit ?

A) À répondre du paiement des droits suspendus si la marchandise n'atteint pas sa destination déclarée

B) À payer le fret au transporteur

C) À indemniser le destinataire en cas d'avarie

10. Comment la discussion classique analyse-t-elle l'obligation de sécurité du transporteur de personnes ?

A) Toujours une simple obligation de moyens, sans distinction

B) Plutôt de résultat pendant le transport proprement dit, plutôt de moyens dans les phases d'abords, selon les phases du voyage

C) Inexistante : le voyageur voyage à ses risques

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le dépositaire conserve sans déplacer, l'entrepreneur transforme sans nécessairement déplacer, le vendeur transfère la propriété : seul le transporteur promet le déplacement lui-même (leçon 1).

2. Réponse C — L'expéditeur stipule, le transporteur promet, le destinataire bénéficie : c'est la construction classique qui fonde les droits propres du destinataire (leçon 2).

3. Réponse A — Port payé : prix acquitté au départ par l'expéditeur ; port dû : prix perçu à la livraison auprès du destinataire qui accepte la marchandise (leçon 2).

4. Réponse B — La présomption dispense de prouver une faute : remise et dommage suffisent ; c'est au transporteur de prouver une cause d'exonération (leçon 3).

5. Réponse C — Le vice propre naît de la marchandise elle-même ; la bâche percée est une faute d'exécution, l'emballage fragile relève du fait de l'expéditeur (leçon 3).

6. Réponse A — Le plafond rend le risque assurable et calculable ; la déclaration de valeur permet de le relever, une faute caractérisée peut le faire tomber (leçon 3).

7. Réponse B — Le contrat naît du consentement ; la lettre de voiture le prouve et l'organise. Seul le connaissement représente la marchandise (leçon 4).

8. Réponse C — La troisième fonction fait la spécificité du connaissement : il circule par endossement lorsqu'il est à ordre et la livraison se fait contre sa remise (leçon 4).

9. Réponse A — Le transit suspend les droits sous document et garantie ; si la marchandise disparaît en route, la garantie sert à payer les droits (leçon 5). L'avarie relève du contrat de transport, autre plan.

10. Réponse B — La géographie du parcours fait varier le régime discuté : le voyageur sous la conduite du transporteur bénéficie de la lecture « résultat », ses déplacements libres relèvent d'une logique de moyens (leçon 7).

Résumé — les notions importantes

• Sources en étages : droit commun des contrats à la base, textes internes par mode, conventions internationales nommées par leur objet (CMR, Montréal, règles maritimes) qui unifient les régimes.

• Contrat de marchandises à trois rôles : expéditeur (remettre, déclarer, payer en port payé ou port dû), transporteur (prendre en charge, acheminer, livrer), destinataire (vérifier, réserver, bénéficiaire d'une stipulation pour autrui).

• Responsabilité : présomption pendant la garde, exonérations en catégories (fait de l'expéditeur ou du destinataire, vice propre, force majeure), réparation limitée par un mécanisme de plafond que la déclaration de valeur relève.

• Documents par fonctions : lettre de voiture (preuve, reçu, guide) contre connaissement (reçu, preuve, titre représentatif négociable par endossement, livraison contre remise).

• Route ouest-africaine : transport structurellement international, corridors et transit — suspension des droits sous document de transit et garantie — cumulés avec le contrat sans s'y confondre.

• Aérien : Convention de Montréal aperçue par mécanismes — champ triple (personnes, bagages, marchandises), responsabilité des passagers à deux étages en idées, documents de preuve, régime impératif.

• Personnes : billet-preuve, obligation de sécurité discutée (résultat/moyens selon les phases), et trois personnages à distinguer — transporteur contractuel, transporteur de fait, organisateur.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Droit Maritime : règles, responsabilités et enjeux expliqués

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 3
Présentation du droit maritime — règles, responsabilités et enjeux — qui donne chair au plus ancien des modes de transport avant la cartographie des sources de la leçon. À regarder comme une illustration du mode maritime, dont le cours étudie surtout les mécanismes du connaissement à la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=mHtF3oReAQU

Leçon 2 — Tout Simplement Droit n24

Chaîne : Tout Simplement Droit · Langue : Français · Niveau : Licence 3
Épisode consacré au contrat de transport de marchandises : en cas de perte d'un colis, qui répond — le vendeur, le transporteur ou le client ? Un cas pratique qui prolonge directement les rôles et obligations de la leçon 2 et prépare la présomption de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=zTdDykQ9ZgM

Leçon 4 — RENSEIGNER LA LETTRE DE VOITURE (CMR)

Chaîne : David Ramirez Professeur en conduite routière · Langue : Français · Niveau : Licence 3
Démonstration pratique du remplissage d'une lettre de voiture internationale (dite CMR) : les mentions que le document porte et leur ordre de lecture. Elle illustre concrètement les fonctions de preuve et de guide étudiées à la leçon 4, du point de vue du terrain ; elle était déjà signalée, sous l'angle du contrat, dans DRO-L3-08.

https://www.youtube.com/watch?v=AYr4Y8zv780

Sources et références

- La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (convention dite CMR), publiée avec ses textes d'application par les organisations qui la diffusent — à consulter dans sa version en vigueur.
- La Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal), publiée par l'Organisation de l'aviation civile internationale, dépositaire du texte — à consulter dans sa version en vigueur.
- Les conventions maritimes internationales relatives au transport de marchandises sous connaissement (règles dites de La Haye-Visby et textes apparentés), publiées par leurs organisations dépositaires — nommées en général, à consulter dans leur version en vigueur.
- Les travaux et documents de référence de la CNUDCI et de la Chambre de commerce internationale (CCI) sur les documents de transport et le transport multimodal — nommés en général, comme sources institutionnelles de la matière.
- Les manuels universitaires de droit des transports nommés en général (droit des transports terrestres, aériens et maritimes) des bibliographies de Licence — à choisir dans l'édition la plus récente disponible ; et, dans cette Bibliothèque, les cours DRO-L3-08 (contrats spéciaux, premier aperçu du contrat de transport) et DRO-L3-10 (commerce international : Incoterms et crédit documentaire).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !